



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE OTTAVA

Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado, iscritta al n. RG 79592/2018, promossa da:

*Parte\_1* *Parte\_2* e *Parte\_3* n.q. di eredi  
di *Persona\_1*, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura V.  
Capitanio

**Attori in riassunzione**

contro

*Controparte\_1* rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Vitelli

**Convenuta**

e

*Controparte\_2*

**Convenuta contumace**

**Oggetto:** scioglimento comunione ereditaria

**Conclusioni:** le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25.05.2022

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato *Persona\_1* conveniva in giudizio le sorelle *Controparte\_1* e *Controparte\_2* per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione della madre, *Persona\_2* deceduta in data 20.10.2004 e procedere alla divisione dei beni facenti parte della massa ereditaria, ai sensi degli artt. 788 e seguenti c.p.c.; ha chiesto inoltre, accertata l'ininterrotta ed esclusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, Via Baldissera, n. 66, da parte di *Controparte\_1*, la condanna della stessa alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione, dalla domanda sino all'effettivo scioglimento della comunione.

Si costituiva in giudizio la convenuta, *Controparte\_1*, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccependo preliminarmente la violazione del divieto del *ne bis in*

*idem*, in ragione della precedente definizione di un giudizio di divisione tra le parti, chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande.

Alla prima udienza del 22.05.2019, preso atto del decesso dell'attrice, [...]

*Per\_1* il giudizio veniva interrotto e tempestivamente riassunto dagli eredi, *Parte\_1* *Parte\_2* e *Parte\_3* ai sensi dell'art. 302 c.p.c.; alla successiva udienza dell'11.12.2019, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di *Controparte\_2* .

Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.05.2022 la causa veniva trattenuta in decisione , con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

La domanda di scioglimento della comunione , fondata , merita accoglimento.

Preliminarmente si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di violazione del divieto del *ne bis in idem*, seppur genericamente contestata dalla convenuta: il giudizio precedentemente instaurato tra le parti, avente n. RG 19685/06, al cui esito veniva emessa la sentenza n. 7354/2010, poi appellata e confermata dalla Corte di Appello, si è concluso con una pronuncia di improcedibilità dell'azione - in ragione della mancata produzione dei documenti attestanti la qualità di eredi delle parti- che , come da costante giurisprudenza, non preclude la riproposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia in rito.

In proposito si richiama il contenuto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto che *“la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”* (ex plurimis Sez. 6-L, Ord. n. 10641 del 2019; Cass., 13 gennaio 2015, n. 341; Cass., 11 maggio 2012, n. 7303; Cass., 24 novembre 2004, n. 22212).

Nel merito si rileva che l' attrice, provata la qualità di eredi delle parti mediante il deposito di idonea documentazione, ha dedotto che l'asse ereditario comprende l'immobile sito in Roma, Via Antonio Baldissera, n. 66, censito al NCEU al foglio 614, part. 281 sub 58, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 4, e i beni mobili ivi custoditi, appartenenti alla defunta madre, *Persona\_2* e provato la comproprietà del bene in comunione con le sorelle; con riguardo ai beni mobili, per contro, ha ommesso di identificare specificamente i beni oggetto di divisione, precludendo, per la genericità dell'allegazione, che le operazioni divisionali concernano anche tali cespiti asseritamente relitti.

La massa ereditaria di cui si chiede lo scioglimento della comunione e conseguente divisione, pertanto, è costituita esclusivamente dall' immobile sito in Roma, Via Antonio Baldissera, n. 66, in atti meglio identificato e descritto nella relazione peritale.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli

altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Dai documenti depositati risulta che l'immobile è stato acquistato in data 26 marzo 1975 da *Persona\_3* e *Persona\_2* coniugati in regime di comunione legale di beni, genitori di *CP\_1*, *CP\_2* e *Persona\_1* deceduto [...] *Per\_3* in data 09.06.1991, il bene passava nella proprietà indivisa di *Per\_2* [...] per la quota di 6/9, e di *CP\_2*, *CP\_1* e *Persona\_1* per la quota di 1/9 cadauna; seguiva il decesso della madre, *Persona\_2* in data 20.10.2004, con apertura della successione a favore delle figlie.

Dai documenti prodotti in giudizio (la relazione notarile attestante la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio) emerge che l'immobile oggetto di causa è in comproprietà tra *Controparte\_2*, *Controparte\_1* e *Persona\_1* per la quota di 1/3 ciascuna; la relazione notarile evidenzia e giustifica le quote spettanti a ciascuno dei condividenti in ragione dei titoli successori vantati.

Il C.T.U., con una relazione chiara e coerente ha descritto il compendio immobiliare evidenziandone la non comoda divisibilità in natura, non potendo procedersi al frazionamento in tre parti dell'immobile, data la sua dimensione ridotta e le sue caratteristiche intrinseche, ed a causa della difficoltà nell'ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni urbanistiche.

Con riguardo alla possibilità giuridica di disporre la vendita del cespite, si rileva il consulente ha rilevato una difformità tra la pianta catastale e lo stato dei luoghi, ritenuta emendabile al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto - legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) e rendere possibile le operazioni di vendita del cespite delegate al Notaio.

Si rileva che l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto o senza incanto; nell'impossibilità di addivenire alla divisione in natura del bene comune e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto istanza di assegnazione dell'intero, il Tribunale ritiene di dovere disporre lo scioglimento della comunione mediante la vendita senza incanto della piena proprietà, con delega delle relative operazioni ad un Notaio come da separata ordinanza.

Al riguardo si osserva che la convenuta ha più volte eccepito l'inammissibilità della richiesta di procedere alla divisione del bene immobile ai sensi degli artt. 788 e seguenti c.p.c., rappresentando la propria disponibilità ad acquistare l'immobile *de quo*, previo riconoscimento del conguaglio in denaro nei confronti delle sorelle, tuttavia omettendo di formulare espressa istanza di assegnazione dell'immobile; sia nelle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, sia in quelle rese in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nelle note depositate in udienza, la convenuta si è limitata a chiedere il rigetto della domanda attorea, senza

mai proporre istanza di attribuzione dell'immobile in comunione tra le parti, neanche in via subordinata.

Passando alla determinazione del valore del bene, si rileva che il consulente lo ha determinato attendibilmente in € 243.880,00 con una valutazione puntuale e convincente, che può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale, che non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione.

All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato alle coeredi attrici in riassunzione ed alle parti convenute secondo le quote spettanti, detratte le spese a carico della massa.

Passando infine alla domanda volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dispiiegata dall'attrice nei confronti di *Controparte\_1*, rileva il Tribunale che la convenuta, nei propri atti difensivi ha ammesso di abitare l'immobile in via esclusiva, unitamente al marito, sin da quando la madre era in vita, rappresentando di avere originariamente avuto l'autorizzazione delle sorelle, proprio per provvedere alle esigenze dell'anziana madre.

Deceduta *Persona\_2* nell'anno 2004, la formale richiesta di corrispondere un'indennità di occupazione rivolta ad *Controparte\_1* incompatibile con l'asserita autorizzazione, risale all'anno 2010, (V. doc. 4 attrice).

E' noto che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.): allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. 20394 del 2013, in motiv.; Cass. n. 5156 del 2012; Cass. n. 7881 del 2011 Cassazione civile sez. II - 19/03/2019, n. 7681).

Alla luce delle considerazioni svolte, va accolta la domanda di accertamento dell'occupazione e la richiesta di condanna al pagamento della relativa indennità, a decorrere dal 22.11.2010, data della prima richiesta formale alla convenuta.

Si precisa che l' indennità debba esser riconosciuta solo nei confronti dell'attrice, non avendo la convenuta *Controparte\_2*, rimasta contumace, dispiiegato alcuna domanda nei confronti della sorella occupante. La quantificazione dell'indennità può essere effettuata utilizzando come parametro il valore locativo dell'immobile,

attendibilmente come determinato dal ctu in € 884,73 mensili, con decorrenza dal 1° dicembre 2010 alla data del rilascio dell'immobile; *Controparte\_3* deve essere condannata alla corresponsione dell'indennità di occupazione dell'immobile *pro quota*, pari ad euro 294,91 mensili e della complessiva somma di € 38.713,27, per il periodo compreso tra la domanda (1° novembre 2010) ed il 31.10.2021, come quantificato dal CTU, oltre ad € 294,91 per ogni mese a decorrere dal 31.10.2021 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Il governo delle spese della presente fase è demandato al giudizio definitivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda ed accerta che le parti sono contitolari del diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito in Via Antonio Baldissera, n. 66, Comune di Roma, identificato secondo i seguenti dati:

- FABBRICATO – Comune di Roma – Catasto fabbricati: foglio 614, particella 281, sub. 58, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 85 mq (totale escluse aree coperte: 79 mq);

Dichiara che sull'immobile oggetto di causa le parti attrici in riassunzione e le convenute vantano ciascuna diritti pari ad 1/3 dell'intero;

Accerta l'indivisibilità in natura, secondo le quote di rispettivo concorso dei condividenti, del compendio immobiliare descritto;

Dispone lo scioglimento della comunione mediante vendita senza incanto del bene al prezzo base di euro € 243.880,00, come da separata ordinanza;

determina in € 294,91 mensili l'indennità di occupazione dell'immobile *pro quota* e condanna *Controparte\_3* alla corresponsione, nei confronti di *Parte\_1*

*Parte\_2* e *Parte\_3* della somma di € 38.713,27, per il periodo intercorrente tra la domanda (22 novembre 2010) fino al 31.10.2021, come quantificato dal CTU, oltre ad € 294,91 per ogni mese a decorrere dal 31.10.2021 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;

Rimette la causa sul ruolo istruttorio per la vendita con delega delle operazioni ad un notaio, come da separata ordinanza;

Spese al definitivo.

Roma, 30.09.2022

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Luparelli

Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni,  
Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.